DÉMO ASSURANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES – ASSURANCE HABITATION « Maison & Appartement »

Document synthétique créé pour une démonstration technique. Il ne s'agit pas d'un contrat réel.

Introduction

Les présentes conditions générales, avec les conditions particulières, forment votre contrat d'assurance. Les termes en italique sont définis au Chapitre VI – Lexique.

CHAPITRE I – CHAMP D'APPLICATION

Article 1 – Personnes assurées

1.1. Sont assurés : le preneur d'assurance, son conjoint ou partenaire cohabitant, et toutes les personnes vivant habituellement à son foyer.

1.2. Le personnel domestique est assuré uniquement lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions au service de l'assuré.

Article 2 – Biens assurés

2.1. Le bâtiment : l'ensemble des constructions désignées aux conditions particulières, y compris les dépendances, clôtures et aménagements fixés à demeure.

2.2. Le contenu : l'ensemble des biens meubles appartenant à l'assuré et se trouvant à l'intérieur du bâtiment ou de ses dépendances, y compris les vélos, les appareils électroniques et les objets de valeur dans les limites fixées à l'Article 12.

2.3. Biens à l'extérieur : le mobilier de jardin, les barbecues et les plantes se trouvant à l'extérieur du bâtiment, sur le terrain de l'habitation assurée, sont couverts uniquement contre l'incendie, la foudre, l'explosion, la tempête et la grêle. Ils ne sont pas couverts contre le vol, le vandalisme ni contre tout autre dommage.

2.4. Parties communes : lorsque l'habitation fait partie d'un immeuble en copropriété, le contenu entreposé dans les parties communes (caves collectives, locaux vélos, locaux poubelles, couloirs) est couvert uniquement dans les conditions prévues à l'Article 7.3.

Article 3 – Lieu de la garantie

3.1. Les garanties s'exercent à l'adresse du risque indiquée aux conditions particulières, située au Grand-Duché de Luxembourg.

3.2. La garantie Responsabilité civile vie privée s'exerce dans le monde entier.

CHAPITRE II – GARANTIES DE BASE

Article 4 – Incendie et périls connexes

4.1. Nous couvrons les dommages matériels causés aux biens assurés par l'incendie, l'explosion, l'implosion et la foudre.

4.2. Nous couvrons également les dommages causés par la fumée et la suie, lorsqu'ils résultent soudainement d'un incendie ou du fonctionnement défectueux d'un appareil de chauffage ou de cuisine raccordé à une cheminée.

4.3. Ne sont pas considérés comme un incendie et ne sont pas couverts : les dommages de brûlure, de roussissement ou de fonte causés à un bien par la chaleur, par le contact ou la proximité d'une source de chaleur, d'un objet incandescent, d'une bougie, d'une cigarette ou d'un fer à repasser, en l'absence d'embrasement.

4.4. Sont toutefois couverts les dommages de brûlure causés aux autres biens assurés lorsqu'un objet a pris feu avec flammes.

Article 5 – Dégâts des eaux

5.1. Nous couvrons les dommages causés par l'écoulement accidentel d'eau provenant des conduites, des appareils sanitaires, des appareils de chauffage, des aquariums et des lits à eau.

5.2. Nous couvrons les infiltrations d'eau de pluie par la toiture, à l'exclusion des dommages causés à la toiture elle-même.

5.3. Ne sont pas couverts : les dommages causés par la condensation, par l'humidité ascensionnelle, par le défaut d'entretien manifeste des installations, ainsi que la valeur de l'eau écoulée.

Article 6 – Tempête, grêle, pression de la neige

6.1. Nous couvrons les dommages causés par une tempête, c'est-à-dire un vent dont la vitesse de pointe atteint au moins 100 km/h à la station météorologique la plus proche, ainsi que par la grêle et la pression de la neige ou de la glace.

6.2. Ne sont pas couverts : les dommages aux biens à l'extérieur qui ne sont pas fixés à demeure, à l'exception du mobilier de jardin visé à l'Article 2.3.

Article 7 – Vol et vandalisme

7.1. Nous couvrons la disparition, la destruction ou la détérioration du contenu à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol commis à l'intérieur des locaux d'habitation, à condition que l'auteur se soit introduit dans les locaux par effraction, escalade, usage de fausses clés, violence ou menace, ou s'y soit introduit clandestinement.

7.2. Les dépendances privatives (cave, garage, grenier à usage exclusif de l'assuré) sont couvertes pour le vol uniquement si elles sont fermées à clé et si le vol a été commis avec effraction. L'indemnité est limitée à 2 500 € par sinistre.

7.3. Le contenu entreposé dans les parties communes d'un immeuble, y compris les vélos dans un local vélos commun, est couvert pour le vol uniquement si le local était fermé à clé et si le vol a été commis avec effraction de l'accès à ce local. L'indemnité est limitée à 1 500 € par sinistre.

7.4. Ne sont pas couverts : les vols commis sans effraction ni violence dans les parties communes ou les dépendances, les vols de biens à l'extérieur du bâtiment, les vols commis par les personnes assurées ou avec leur complicité, ainsi que les simples disparitions ou pertes.

7.5. Lorsque le vol a été facilité par le fait que les portes d'accès aux locaux d'habitation n'étaient pas verrouillées alors que les locaux étaient inoccupés, l'indemnité peut être réduite conformément à l'Article 11.4.

7.6. En cas de vol, l'assuré doit déposer plainte auprès de la Police grand-ducale dans les 24 heures de la découverte du sinistre et nous transmettre une copie du procès-verbal.

Article 8 – Bris de vitrages

8.1. Nous couvrons le bris accidentel des vitrages, miroirs fixes, plaques vitrocéramiques et panneaux solaires faisant partie du bâtiment assuré.

8.2. Ne sont pas couverts : les rayures et écaillements, ainsi que le bris survenu au cours de travaux effectués sur les vitrages.

Article 9 – Responsabilité civile vie privée

9.1. Nous couvrons la responsabilité civile extracontractuelle que l'assuré peut encourir dans le cadre de sa vie privée pour des dommages causés à des tiers.

9.2. Ne sont pas couverts : les dommages causés aux biens dont l'assuré a la garde, les dommages causés par des véhicules automoteurs soumis à l'assurance obligatoire, et les dommages résultant d'une activité professionnelle.

CHAPITRE III – GARANTIES OPTIONNELLES

Article 10 – Option « Vélo Tout Lieu »

10.1. Lorsque cette option est mentionnée aux conditions particulières, nous couvrons le vol des vélos et vélos à assistance électrique appartenant à l'assuré, en tout lieu, y compris dans les parties communes et sur la voie publique.

10.2. La garantie n'est acquise que si, au moment du vol, le vélo était attaché à un point fixe au moyen d'un antivol de type U ou d'un antivol à chaîne agréé, et si l'antivol a été forcé ou sectionné. L'assuré doit pouvoir présenter la facture de l'antivol.

10.3. L'indemnité est limitée à 3 000 € par vélo, avec une vétusté de 10 % par année d'ancienneté, plafonnée à 50 %.

CHAPITRE IV – EXCLUSIONS GÉNÉRALES

Article 11 – Exclusions applicables à toutes les garanties

11.1. Ne sont jamais couverts : les dommages causés intentionnellement par un assuré ou avec sa complicité.

11.2. Ne sont jamais couverts : les dommages résultant de l'usure normale, d'un vice propre du bien ou d'un défaut d'entretien manifeste incombant à l'assuré.

11.3. Ne sont jamais couverts : les dommages résultant d'une guerre, d'une émeute, d'un acte de terrorisme sauf disposition légale contraire, ou de la radioactivité.

11.4. Lorsque l'assuré a manqué à une obligation de prudence prévue au contrat et que ce manquement a contribué à la survenance du sinistre, nous pouvons réduire notre prestation à concurrence du préjudice que nous avons subi.

CHAPITRE V – EN CAS DE SINISTRE

Article 12 – Limites d'indemnisation

12.1. Le contenu est indemnisé en valeur à neuf jusqu'au montant assuré indiqué aux conditions particulières.

12.2. Les objets de valeur (bijoux, montres, œuvres d'art) sont indemnisés à concurrence de 20 % du montant assuré pour le contenu, avec un maximum de 10 000 € par objet.

12.3. Une franchise de 250 € est appliquée à chaque sinistre, sauf pour la garantie Responsabilité civile vie privée.

Article 13 – Obligations de l'assuré en cas de sinistre

13.1. L'assuré doit nous déclarer le sinistre dans les 8 jours de sa survenance, sauf cas fortuit ou de force majeure.

13.2. L'assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables pour limiter les conséquences du sinistre et conserver les biens endommagés jusqu'à l'expertise.

13.3. Si l'assuré ne remplit pas l'une de ces obligations et qu'il en résulte un préjudice pour nous, nous pouvons réduire notre prestation à concurrence de ce préjudice.

CHAPITRE VI – LEXIQUE

Effraction : forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture (serrure, porte, fenêtre, volet), laissant des traces matérielles constatables.

Embrasement : production de flammes, c'est-à-dire combustion vive d'un bien avec dégagement de chaleur et de lumière.

Incendie : combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal, qui se propage ou est susceptible de se propager. La simple brûlure ou le roussissement sans flammes ne constitue pas un incendie.

Parties communes : parties d'un immeuble en copropriété affectées à l'usage de tous les occupants, telles que les couloirs, caves collectives, locaux vélos et locaux poubelles.

Dépendances : locaux annexes à usage exclusif de l'assuré, tels qu'une cave privative, un garage ou un grenier, situés à la même adresse.

Mobilier de jardin : tables, chaises, parasols, bancs et autres meubles destinés à être utilisés à l'extérieur.

Vol : soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui.

Vétusté : dépréciation d'un bien due à son âge et à son usage.